

[17] [경고2, 주의] 사항

1. 제 목 : 한옥마을 조성공사 사업관리 부적정
2. 조치부서 : ☸☸☸☸처(경고), ○○○○본부(경고, 주의)
3. 관 련 자 : ○○○○본부 ★★★★★처 ■■■■부 부장 토목2급 UUU(경고)
 ○○○○본부 ★★★★★처 ■■■■부 과장 토목4급 aaa(경고)
 ○○○○본부 ★★★★★처 ★★★★★1부 차장대우 토목4급 bbb(주의)
 (현 소속 : ○○○○본부 ★★★★★처 ●●●●부 차장대우 토목4급)
4. 내 용 :

○○○○본부(이하 ‘본부’라 한다)에서는 [표 41]과 같이 「◆◆◆◆◆◆도시 1-※생활권 2공구 관리공사」(이하 ‘관리공사’라 한다)를 시행하고 있다.

[표 41] 공사 현황

공사명	수급인	계약금액	공사기간	비고
◆◆◆◆◆◆도시 1-※생활권 2공구 관리공사	***건설(주)	10,364백만 원	2014.10.6.~ 2017.10.31.	

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

위 관련자 토목2급 UUU과 토목4급 aaa은 2015. 2. 3.부터 현재까지 위 본부에 근무하면서 단지분야 공사 설계 업무를 수행하고 있고, 관련자 토목4급 bbb는 2016. 2. 1.부터 현재까지 위 본부에 근무하면서 위 공사 감독원으로서 공사 관리 업무를 수행하고 있다.

2016. 12. 15. 본부에서는 ◆◆◆◆◆도시 내 다양한 주거양식 보급을 위해 특별건축구역으로 지정된 1-※생활권 한옥마을 단독주택용지 조성공사(이하 ‘조성공사’라 한다)를 위 관리공사에 설계변경하여 시행하는 것으로 방침을 득하여 공사를 진행하고 있다.

[표 42] 한옥마을 조성공사 현황

개요	면적	추정금액	공사내용	비고
획지형 단독주택용지 42호, 근린생활시설용지 8호	25,083㎡	5,406백만 원	토공사(74천㎡), 포장공사(아스콘 25a, 사고석 26a), 옹벽(419m)	

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

가. 사업일정 관리에 관한 사항

본부 ▮▮▮▮부에서는 한옥마을 단독주택용지에 대한 공급공고를 위하여 2016. 6. 8. ▮▮▮▮부에 장애사항 등을 조회하였다.

위 조성공사의 추정금액은 5,406백만 원으로서 관련 법령 등에 따라 경쟁입찰로 계약을 집행하여야 하며, 법령 등에서 규정한 수의계약 사유에 해당되는 경우에만 설계변경에 의해 계약을 집행할 수 있다.

▮▮▮▮부에서는 2016. 6. 21. 한옥마을의 토지사용가능시기와 공사계획평면도를 포함한 토지사용 장애사항을 ▮▮▮▮부로 송부⁵⁶⁾하였고, 이에 따라 ▮▮▮▮부에서는 위 자료를 첨부하여 토지사용가능시기를 2017. 6. 30. 이후로 정하여 단독주택용지 공급공고를 하였다.

56) 한옥마을은 토지 특화 공급을 위한 마스터플랜에 따라 2016. 5. 25. 블록형 단독주택용지에서 획지형 단독주택용지로 개발계획이 변경되었고, 2016. 6. 16. 지구단위계획 시행지침이 반영된 실시계획이 확정됨에 따라 당시 실시설계 기간이 부족하여 ▮▮▮▮부에서는 개략 설계를 바탕으로 자료를 송부하였음.

그런데 위와 같이 본부에서 토지사용가능시기(2017. 6. 30.)를 정하여 공급공고를 하였고 이후 사업일정에 특별한 변동사항이 없었는데도 2016. 12. 15. 본부에서는 조성공사를 별도 발주할 경우 이미 매각한 단독주택용지의 토지사용시기를 준수할 수 없다는 등의 사유로 조성공사를 관리공사에 설계변경하여 시행하는 것으로 방침을 결정⁵⁷⁾하였다.

이와 같이 ■■■■부 소속 위 관련자들은 사업일정 관리를 소홀히 하여 경쟁 입찰 대상 공사를 설계변경 시행함으로써 계약질서를 훼손하고 公社의 신뢰도 하락을 초래하였다.

나. 매매계약 체결조건 준수에 관한 사항

한옥마을 단독주택용지는 공급공고 시 필지별 계획고, 단차 및 옹벽 계획을 포함한 공사계획평면도 등 토지이용장애사항을 제시하여 이를 수인하는 조건으로 계약을 체결하였다.

그런데 본부에서 공사시행 방침을 결정하기 위해 2016. 12. 6. 감사실에 일상 감사 의뢰한 설계서에 따르면 계약체결 당시에 비하여 토지의 사용성과 가치에 크게 영향을 미치는 단차 및 옹벽 등의 공사계획이 상당 부분 변경되어 있었다.

감사실에서는 토지매수자의 이의 제기 등 분쟁이 발생할 수 있다고 판단하여 변경된 공사계획에 대하여 토지매수자와 사전 협의 후 공사 시행하고 토지사용

57) ■■■■부에서는 토지 공급 시 제공한 공사계획평면도와 실시계획 변경(2016. 8. 24.) 사항을 반영하여 2016. 9. 5. 실시설계를 완료하였으나 본부 내 설계 보고 과정에서 도로 경사 및 옹벽 계획 등에 대한 문제점이 제기되자 도로 경사 및 옹벽 계획 등을 변경하여 2016. 10. 12. 설계완료 보고 및 공사시행 방안(설계변경)을 수립하였고, 이에 대한 후속 조치로 ★★★★★부에서 2016. 12. 15. 최종 설계변경 방침을 결정하였음.

시기를 준수하여 지연손해금 등 분쟁이 발생하지 않도록 조치하라는 일상감사의견을 제시하였다.

이에 따라 본부에서는 매매계약 체결조건 및 지구단위계획지침 준수 등을 위하여 29,700천 원의 용역비를 투입하여 한옥마을 조성공사를 재설계하는 것으로 방침을 득하여 용역을 시행하였고 재설계 성과품에 대하여 2017. 5. 22. 지역설계 변경분과위 심의를 완료하였다.

이와 같이 ■■■■부 소속 위 관련자들은 토지 매매계약 조건과 지구단위계획지침에 부합하지 않도록 한옥마을 조성공사를 설계함으로써 재설계에 따른 행정력 및 예산 낭비를 초래하였다.

다. 재설계 용역 시행에 관한 사항

위 본부 ★★★★★처 부별 업무분장(2017. 1. 9.)에 따르면 공사 착공 후 개발계획 등 인허가 변경에 의한 후속설계(관리용역 시행·관리) 등 지원 업무를 포함하여 단지분야 조사설계용역 발주 및 감독 업무와 공사 설계 및 발주 업무는 ■■■■부에서 수행토록 규정하고 있다.

한옥마을 단독주택용지 조성공사에 대한 설계는 업무분장에 따라 ■■■■부에서 「◆◆◆◆◆도시건설사업 실시계획수립 조사설계용역」에 추가 과업(용역대가 88,369천 원)으로 설계 변경하여 시행하였다.

납품된 당초 설계서가 매매계약 체결조건 및 지구단위계획지침에 부합하지 않아 재설계가 필요한 경우 업무의 연속성, 재설계의 시급성, 부별 업무분장에 따라

당초 설계를 담당한 ■■■■부에서 재설계를 시행하는 것이 타당하다.

이에 따라 조성공사를 담당하는 본부 ○○○○부에서는 2017. 1. 18. ■■■■부에 일상감사의견(공사계획 변경에 따른 매수자 협의) 이행에 문제가 없도록 민원 발생 최소화 방안을 제시하여줄 것을 요청하였다.

그런데 2017. 1. 23. ■■■■부에서는 민원발생 최소화 방안은 공사 중 설계 도서의 검토를 통해 변경이 필요한 사항으로 공사시방기준에 따라 보완대책을 수립하여 관련 분야 전문기술자의 검토를 통해 처리하도록 회신하였다.

이에 따라 2017. 2. 23. ○○○○부에서는 용역 시행 방법에 대해서는 언급하지 않은 채 29,700천 원의 용역비를 투입하여 한옥마을 조성공사를 재설계하는 것으로 방침을 득하였고, 2017. 2. 24. 동 방침 문서 사본을 관리공사 수급인인 ***건설에 지시부를 보내 통보하였다.

***건설의 하수급인인 **토건(주)는 2017. 2. 20. **엔지니어링과 계약금액 27,000천 원(VAT 별도)에 비탈면안정해석 및 구조물(옹벽) 실시설계 용역 계약을 체결하여 재설계 용역을 시행하였고, 감사일 현재 ○○○○부에서는 동 용역의 성과품을 납품받아 공사시행을 위한 절차를 진행하고 있다.

이와 같이 ■■■■부 소속 위 관련자들은 담당 업무를 성실히 수행하지 않음으로써 비효율적 업무처리에 따른 사업 지연 및 조직 기강 이완과 재설계 용역 편법 시행으로 인한 계약질서 훼손을 초래하였다.

라. 사전 공사시행에 관한 사항

위 조성공사의 추정금액은 5,406백만 원으로서 관련 법령 등에 따라 경쟁입찰 대상이므로, 설계변경으로 공사를 시행하기 위해서는 관련 규정에 따라 시공 전 일상감사 등의 절차를 거쳐 설계변경 방침결정을 완료한 뒤 시공하여야 했다.

그런데 감사 과정에서 위 조성공사 감독일지를 확인한 결과 본부에서는 설계 변경 방침결정(2016. 12. 15.) 이전인 2016. 11. 21. 공사안내간판 설치 등 공사를 시작⁵⁸⁾하여 일상감사를 의뢰한 2016. 12. 6.에는 일부구간 가설울타리 설치 및 토사 상차·운반 등 공사를 진행하고 있었던 것으로 확인되었다.

이와 관련하여 2016. 12. 8. 본부로 접수된 민원서류(2016000032479)에는 2016. 12. 6. 촬영된 공사현장 전경 사진이 첨부되어 있으며, 당시 가설울타리 설치 등 조성공사가 진행 중이었던 사실을 확인할 수 있다.

이와 같이 ○○○○부 소속 위 관련자는 경쟁입찰 대상 공사의 설계변경 방침 결정 전에 미리 공사를 시행함으로써 계약질서를 훼손하고 公社의 신뢰도 하락을 초래하였다.

5. 조치할 사항

☞☞☞☞처장은

58) 토지사용시기 준수 등을 위해 관리공사 수급인으로 하여금 비산먼지발생 사업신고를 위한 가설울타리 및 세륜 세차시설을 우선 설치하겠다고 ★★★★★처장에게 보고 후 공사를 시작하였음.

사업일정 관리 및 단지설계 업무를 소홀히 한 관련자 토목2급 UUU에게 「인사규정」 제50조 제2항에 따라 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다(경고).

○○○○○본부장은

① 사업일정 관리 및 단지설계 업무를 소홀히 한 관련자 토목4급 aaa에게 「인사규정」 제50조 제2항에 따라 ‘경고’ 조치하시고(경고),

② 공사관리 업무를 소홀히 한 관련자 토목4급 bbb에게 「인사규정」 제50조 제2항에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다(주의).